



अ-प्रतिवेद्य

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील संख्या - वर्ष 2023

(एस.एल.पी.(आ०) संख्या - 376/2023 से उत्पन्न)

महदूम बावा

अपीलार्थी (गण)

बनाम

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

प्रतिवादी (गण)

के साथ

आपराधिक अपील संख्या -वर्ष 2023

(एस.एल.पी.(आ०) संख्या - 1534/2023 से उत्पन्न)

आपराधिक अपील संख्या -वर्ष 2023

(एस.एल.पी.(आ०) संख्या - 3002/2023 से उत्पन्न)

आपराधिक अपील संख्या -वर्ष 2023

(एस.एल.पी.(आ०) संख्या - 3002/2023 से उत्पन्न)

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन

अनुमति अनुदत्त की गई।

2. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ¹ द्वारा जांच की गई प्राथमिकी संख्या RC 219 2019 E0006 में आरोपी संख्या 2,3,10 और 14 ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज करने वाले आदेश को चुनौती देते हुए उपरोक्त अपीलें दायर की हैं।

3. हमने अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी-सीबीआई की ओर से उपस्थित हुए विद्वत अपर सॉलिसिटर जनरल श्री विक्रमजीत बनर्जी को सुना।

4. इस वाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट ² दिनांक 29.06.2019 को कार्पोरेट बैंक के कहने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 को धारा 120B के साथ पठित एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (डी) के तहत कथित अपराधों के लिए दर्ज कराई की गई थी। प्राथमिकी में निहित आरोपों की गंभीरता यह थी कि मैसर्स नाफ्टोगैज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में बैंकों के एक संघ से कुछ क्रेडिट, सुविधाएं प्राप्त की; यह कि उक्त फैसिलिटी चल संपत्तियों मूल्य के रूप में और कुछ अचल संपत्तियों के बंधक के रूप में बैंक के पास सुरक्षित थीं; यह कि उक्त कंपनी का खाता 27.07.2012 तक ठीक से संचालित किया गया था, लेकिन उसके बाद अनियमितताएं दिखने लगी; यह कि खाते को 22.11.2012 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिसमें 92 करोड़ रुपये से अधिक का

1 संक्षेप में सीबीआई

2 संक्षेप में, एफआईआर

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

बकाया शेष था; यह कि बैंक द्वारा खाते को 03.02.2015 को धोखाधड़ी वाले खाते के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया; तीसरे पक्ष के गारंटर्स द्वारा बैंक को गिरवी रखी गई संपत्तियों में से एक बाद में गारंटर्स के दोषपूर्ण दावा के कारण मुकदमेबाजी में शामिल पाई गई; यह कि एक और संपत्ति को लगभग मूल्य से कम पाया गया; यह कि कंपनी ने बैंकों के अध्यक्ष द्वारा काम पर रखे गए वेल्यूअर्स एवं अधिवक्ताओं के साथ सांठगांठ के द्वारा साजिश रची गयी थी; और इसलिए कंपनी के प्रमोटर्स/निदेशकों, गारंटर्स के साथ-साथ ऋण की मंजूरी में शामिल लोग शिकायत किए गए अपराधों के लिए दोषी थे।

5. हालांकि प्राथमिकी 29.06.2019 को दर्ज की गई थी, लेकिन किसी भी आरोपी को कभी भी प्रतिवादी-सीबीआई द्वारा हिरासत में नहीं लिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी अभियुक्त जाँच में सम्मिलित हो गये हैं एवं प्रत्यर्थी के साथ के साथ सहयोग कर रहे हैं। इसलिए जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 31.12.2021 को अंतिम रिपोर्ट दाखिल की।

6. सीबीआई द्वारा 31.12.2021 को अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के बाद, विशेष अदालत ने 07.03.2022 को आरोपी की उपस्थिति के लिए सम्मन जारी किया। इसलिए गिरफ्तारी की आशंका में, अपीलकर्ताओं ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया। विशेष अदालत ने इन आवेदनों को खारिज कर दिया था और उच्चन्यायालय ने भी खारिज करने के आदेश की पुष्टि की थी। इसलिए अपीलकर्ता इस न्यायालय के समक्ष हैं।

7. आरोपी संख्या 2, अर्थात् श्री महदूम बावा, जो इन अपीलों में से एक में अपीलकर्ता है को कंपनी का प्रवर्तक/निदेशक कहा गया गया है और वह कथित रूप से सरगना कहा गया गया है। आरोपी संख्या 3, अर्थात् श्री दीपक गुप्ता एक तीसरा पक्ष है जिसने कथित रूप से अपनी निजी गारंटी दी है। जिस अचल संपत्ति

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

पर श्री दीपक गुप्ता ने दावा किया था, उसे प्रतिभूति के रूप में पेश किया गया था। अभियोजन के अनुसार, श्री दीपक गुप्ता ने फर्जी दस्तावहजों के आधार पर संपत्ति पर मालिकाना हक का दावा किया और यह कि वह गिरवी रखने से पहले ही उनके द्वारा संपत्ति के कुछ हिस्सों को बेचा जा चुका था।

8. आरोपी संख्या 10 के रूप में श्री आकाश गुप्ता पर आरोप है कि उसने आरोपी संख्या 2 के साथ मिलकर फर्जी बिल और नकली लॉरी रसीदें बनाई, ताकि कंपनी को बिलों में छूट मिल सके। आरोपी है कि श्री यतीश शर्मा ने एक मेसर्स श्री राधे ट्रेडर्स का खाता संचालित किया था, जिसे अग्रवाल ट्रेडर्स नाम अर्थात् एक अन्य फर्म के खाते से एक बड़ी राशि हस्तांतरित की गई थी। यह आरोप लगाया गया था कि जिन मोबाइल फोन के नंबरों का उल्लेख मेसर्स अग्रवाल ट्रेडर्स के रसीद में किया गया था, उनका उपयोग श्री यतीश शर्मा द्वारा किया जा रहा था।

9. पूर्वोक्त आरोपों के बल पर, जो निश्चित रूप से गंभीर प्रकृति के हैं, अग्रिम जमानत के लिए अधिवक्ता की प्रार्थना का विद्वत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा जोरदार विरोध किया जाता है। लेकिन हमारे विचार में कम से कम तीन कारक हैं जो यहां अपीलार्थियों पक्ष में हैं। वे हैं: –

(i) यह स्वीकार किया जाता है कि सीबीआई को 29 जून, 2019 (प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि) से लेकर 31 दिसंबर, 2021 (अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने की तिथि) तक की जांच अवधि के दौरान अपीलकर्ताओं से हिरासत में पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए इस तर्क को ग्रहण करना मुश्किल है कि इस स्तर पर अपीलार्थियों की गिरफ्तारी की आवश्यकता हो सकती है

(ii) उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल जवाब/प्रत्युत्तर में सीबीआई ने स्पष्ट रुख अपनाया था कि न्यायालय ने केवल सम्मन जारी किया था न कि

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

आरोपी की उपस्थिति के लिए वारंट जारी किया था। श्री दीपक गुप्ता के मामलों में सीबीआई ने विशेष अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा था वहां जांच के समय आरोपी की उपस्थिति आवश्यक नहीं है लेकिन विचारण की सुनवायी के लिए आवश्यक है एवं उसके पश्चात उसे उपस्थित रहना चाहिए। इसलिए सीबीआई चाहती थी कि विचारण में आरोपी को पेश किया जाए। ऐसी परिस्थितियों में, इस स्तर पर अग्रिम जमानत अनुरोध का विरोध करना उचित नहीं हो सकता है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये आवेदन 2009-10 से 2012-13 की अवधि के दौरान किए गए।

(iii) सभी लेन-देन, जिनमें से शिकायत की गई थी, रिकार्ड में उपस्थित अभिलेख से प्रमाणित होते हैं। जब प्रारम्भिक ध्यान दस्तावेज़ी प्रमाण पर है तो हम यह समझने में विफल हैं कि अपीलकर्ताओं को अब गिरफ्तार क्यों किया जाना चाहिए।

10. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपीलकर्ता को गिरफ्तार करना , सीबीआई के आज्ञा पर नहीं बल्कि विचारण न्यायालय की आज्ञा पर पकड़ना चाहिए। यही कारण है कि देश के कुछ हिस्सों में ऐसा प्रतीत होता है कि अदालतों द्वारा अभियुक्तों को जिस क्षण वे सम्मन आदेश के जवाब में उपस्थित होते हैं उसी समय हिरासत में भेजने की प्रथा का पालन किया जाता है। इस तरह की शक्ति की यथार्थता का परीक्षण उचित मामले में किया जाना चाहिए। उपस्थित लोगों के लिए यह अंकित करना पर्याप्त है कि यह सीबीआई नहीं है जो उनकी हिरासत की मांग कर रही है, लेकिन अपीलकर्ताओं को आशंका है कि उन्हें विचारण न्यायालय द्वारा हिरासत में भेजा जा सकता है और इसलिए वे सुरक्षा चाहते हैं। इन अपीलों के भाग्य का निर्णय करते समय हमें इसे ध्यान में रखना चाहिए।

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

11. मुख्य अधिवक्ता महदूम बावा के मामला में, विद्वत अपर महासालिसिटर द्वारा दिया गया एक अतिरिक्त तर्क यह था कि वह ग्यारह अन्य मामलों में शामिल था। लेकिन उन ग्यारह मामलों की सारणी से पता चलता है कि उन ग्यारह मामलों में से सात परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत शिकायतें हैं और उन सात मामलों में से तीन वास्तव में अंत-पक्षीय हैं और बैंक के कहने पर नहीं हैं। आठवां मामला आयकर अधिकारी द्वारा दायर की गई शिकायत का है और यह टीडीएस मात्रा का भुगतान नहीं करने से संबंधित है। बचे हुए तीन मामले सीबीआई द्वारा दायर किए गए मामले हैं, सभी उत्पन्न अपीलों से ही उसकी विषय वस्तु है।

12. पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारा यह सुविचारित मत है कि अपीलार्थी उस स्थिति में जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है जब न्यायालय उन्हें जेल वापसी में प्रतिप्रेषित करने का विकल्प चुनता है, जब वे समन करने के आदेश के उत्तर में उपस्थित होते हैं। इसलिए, अपील को अनुमति दी जाती है और अपीलकर्ताओं को उनकी गिरफ्तारी की स्थिति में जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, जो कि विशेष न्यायालय द्वारा लगाए गए नियमों और शर्तों के अधीन है, जिसमें पासपोर्ट के समर्पण की शर्त भी शामिल है। यदि कोई लंबित आवेदन (आवेदनों) है तो उसका निस्तारण तदनुसार किया जाता है।

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

.....
(न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन)
.....

(न्यायमूर्ति पंकज मित्तल)

नई दिल्ली,

20 मार्च, 2023.

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

मद संख्या 1501

न्यायालय संख्या 15

अनुभाग – II

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

कार्यवाही के अभिलेख

अपील (आपराधिक) सं. 376/2023 के लिए विशेष अनुमति याचिका

(इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीआरएमएबीए संख्या 4251/2022 में
दिनांक 14-12-2022 के आक्षेपित अंतिम निर्णय और आदेश से उत्पन्न)

महदूम बावा

याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

प्रतिवादी (गण)

(आई.ए नं. 4828/2023 में आक्षेपित आदेश के लिए सी/सी को दाखिल
करने से छूट

आइ.ए नं - 7526/2023 फाइल करने की अतिरिक्त
दस्तावेजों/तथ्यों/अनुलग्नकों को अनुमति)

आइ.ए नं. - 7530/2023 फाइल करने की अतिरिक्त
दस्तावेजों/तथ्यों/अनुलग्नकों को अनुमति)

के साथ

एस.एल.पी (आ०) संख्या – 1534/2023(II)

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

(आई.ए नं. 23014/2023-फाइल करने की अतिरिक्त दस्तावेजों/तथ्यों/अनुलग्नकों को अनुमति)

एस.एल.पी (आ०) संख्या 3002/2023 (II)

दाखिल करने के लिए एवं आइ.आर. एवं आइ ए संख्या - 46726/2023
आक्षेपित आदेश के लिए सी/सी फाइल करने के लिए छूट

एस.एल.पी (आ०) संख्या 3027/2023 (II)

दाखिल करने के लिए एवं आइ.आर. एवं आइ ए संख्या - 47085/2023
आक्षेपित आदेश के लिए सी/सी फाइल करने के लिए छूट

तारीख: 20-03-2023 में इन मामलों को आज निर्णय सुनाने के लिए बुलाया गया था।

याचिकाकर्ता (गण) के लिए

श्री नागेंद्र सिंह, अधिवक्ता

श्री आशीष पांडे, अधिवक्ता

श्री आकाश, अधिवक्ता

श्री नमन राज सिंह, अधिवक्ता

श्री आकाश चौधरी, अधिवक्ता

श्री आशुतोष भारद्वाज, अधिवक्ता

श्री प्रतीक राय, अधिवक्ता

श्री शुभम सक्सेना, अधिवक्ता

श्री विश्वपाल सिंह, एओआर

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

श्री अंशुमान सिन्हा, अधिवक्ता

श्री विजय कुमार पांडे, अधिवक्ता

श्री विनय प्रकाश, अधिवक्ता

श्री नितिन कुमार सिन्हा, एओआर

श्री उदयन सिन्हा, अधिवक्ता

श्री हेमंत मोर, अधिवक्ता

श्री विवेक शर्मा, एओआर

श्री सिद्धार्थ खट्टर, अधिवक्ता

श्री वीरेश बी. सहारिया, एओआर

श्री अक्षत अग्रवाल, अधिवक्ता

श्री आकाश जैन, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी(गण) के लिए - श्री अरविंद कुमार शर्मा, ए.ओ.आर

माननीय न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने पीठ का अप्रतिवेद्य निर्णय सुनाया जिसमें माननीय न्यायाधीश महोदय स्वयं एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री पंकज मित्तल थे।

अनुमति अनुदत्त की गई।

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

अपीलों को हस्ताक्षरित गैर-प्रतिवेद्य के संदर्भ में अनुमति दी जाती है। निर्णय का प्रभावी भाग इस प्रकार है—“इसलिए, अपीलों को अनुमति दी जाती है एवं अपीलार्थियों को जमानत में छोड़ने के लिए निर्देशित किया जाता है जो विशेष न्यायालय द्वारा अधिरोपित नियमों एवं स्थिति के अधीन है जिसके तहत उन्हें पासपोर्ट कार्यालय में जमा करना होगा। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित किए जाते हैं।

(राधा शर्मा)

(रेणु बाला गंभीर)

कोर्ट मास्टर (एसएच)

कोर्ट मास्टर (एनएसएच)

(हस्ताक्षरित अप्रतिवेद्य निर्णय फाइल पर रखा गया है)

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।